

< 주의 사항 >

협약서 내용 중 '갑'과 '을'의 관계에서 '갑'에게 조금 편향적인 내용이 있을 수 있습니다.

이 협약서는 기본적으로 국내 의료기관과 국내 유치업자간의 계약서이긴 하나

향후 국내 의료기관과 해외 유치업자, 국내 유치업자와 해외 유치업자간의 계약서로 활용 될 수 있기 때문에 앞으로 '갑'의 위치에서 계약을 체결할 가능성이 높은 우리나라 의료기관과 유치업자가 '을'인 해외 유치업자로부터 정당한 계약상의 권리를 확보해주기 위하여 그러한 내용들을 몇몇 포함시켰습니다.

따라서 이러한 점 감안하셔서 활용하셨으면 합니다.

어디까지나 이 협약서는 표준협약서 일뿐 법적인 효력은 없습니다.

각 기관들이 각자의 사정과 상황에 따라 변경하여 사용하시면 될 것 같습니다.

외국인환자 소개 및 유치에 관한 협약서

OOOOO(주소: _____, 이하 "갑") 과 OOOOOO(주소: _____, 이하 "을")은 다음과 같이 **외국인환자 소개 및 유치에 관한 협약** 체결하기로 한다.

제 1 조(목적)

이 계약은 "갑"에게 "을"이 외국인 고객을 소개하고, "갑"이 "을"에게 소개받은 고객에 대하여 최선의 의료서비스를 제공함에 있어, "갑"과 "을"(이하 "갑"과 "을"을 합하여 "양 당사자"라 한다)의 권리와 의무를 명확히 규정하고 "양 당사자"가 이를 신의에 따라

성실히 준수함으로써 사업수행을 원활히 하고 지속적인 협력관계를 유지하여 공동의 번영과 발전을 도모하는 데에 그 목적이 있다.

제 2 조(용어의 정의)

- ① “의료비(Medical Charges)”라 함은 병원에서 제공하는 의료서비스와 직접 관련된 비용으로써 “갑”이 “을” 또는 “을”의 고객 및 보험회사에게 청구하는 병실료, 치료비, 약제비, 검사비, 응급처치료, 방사선/병리 검사비, 식대 등을 의미한다. 단, 간병인 비용, 원외 약제 비용, 원외 의료기기 구입 비용, 제증명 발급비, 재료비 등 “고객”이 개별적으로 지출하거나, 본 계약의 의료서비스와 직접적인 관련이 없는 비용은 제외한다.
- ② “의료서비스(Medical Services)”라 함은 “갑”이 입원환자, 외래환자 그리고 건강검진 고객 모두에게 갑이 제공하는 의료 관련 서비스로 검진, 응급처치, 병실, 간호, 가정간호, 투약, 중환자실, 수술, 처치재료 제공, 수혈, 검사, 방사선/병리 검사, 구급차 등을 포함한 서비스 일체를 의미한다.
- ③ “의료 외 서비스(Non-Medical Services)”라 함은 의료 서비스를 제외하고 고객의 요청에 의해 “을”이 제공하는 행정 사무 또는 비자 발급 업무, 교통과 숙박 예약, 통역, 국내 관광 등을 포함하는 서비스 일체를 의미한다.
- ④ “수수료(Commission)”라 함은 “을”이 “갑”에게 고객을 소개하여 고객이 “갑”에서 의료서비스를 받음으로써 발생하는 의료비용에 대해 “갑”과 “을”이 합의한 금액 혹은 비율을 기준으로 “갑”이 “을”에게 지급하는 금원을 의미한다.
- ⑤ “예치금(Deposit)”이라 함은 병실 및 의료진 예약 등 “갑”이 고객에게 의료서비스를 제공하기 위해 기본적으로 소요되는 비용으로 구체적 금액에 관해서는 “갑”과 “을”이 협의하여 정한다.

제 3 조(에이전트의 지정)

- ① “갑”은 “을”을 _____ 지역(이하 “지역”)의 비독점 에이전트로 지정하며, 지역의 확장 및 축소 등 변경에 관해서는 “양 당사자”간 서면에 의한 합의에 의해 변경할 수 있다.
- ② “을”은 고객이나 고객의 목록에 대하여 어떠한 재산적 이익을 갖지 아니하며, 이를 “갑”과 공유하는데 합의한다.
- ③ “을”은 본 계약 하에서 “갑”을 위해 수행하기로 한 서비스와 관련하여 해당 국가 및 대한민국법령에서 요구되는 필요 신청이나 기타 행위를 하여야 한다.

제 4 조(계약의 성립과 계약기간)

- ① 본 계약은 서명 후 1 년 동안 유효하며, 이 기간의 종료 30 일 이전에 계약해지를 상대방에게 서면으로 통지하지 않으면, 계약은 1 년간 자동으로 연장된 것으로 간주한다.
- ② 본 계약이 해지 되더라도 입원 중인 고객에 대한 “양 당사자” 의 책임과 의무는 해당 고객이 퇴원할 때까지 계속 유효하다.
- ③ “갑”과 “을”은 의료법 등 관련 법규에 따라 외국인환자 유치기관으로 등록하여야 한다. 단, “을”이 해외 agency 의 경우에는 등록하지 않아도 무방하나 “을”이 대한민국 영토 내에서 외관상 영업행위로 판단되는 활동을 하기 위해서는 반드시 등록하여야 한다

제 5 조(“갑”의 책임과 의무)

- ① “갑”은 이 계약에 따라 ‘의료서비스’를 고객에게 제공한다. 단, 의뢰된 고객의 진료 여부 결정권은 “갑”이 가진다.

- ② “갑”은 “을”이 의뢰한 고객에게 최고의 의료서비스를 제공하려고 노력한다.
- ③ “갑”은 “을”이 의뢰하는 고객의 예상 진료방법 및 진료비를 안내하고 의료서비스에 도움을 제공할 담당 부서와 담당자를 지정하여 운영한다. “갑”이 안내한 예상 진료방법 및 진료비는 잠정적인 안내의 의미를 가지며, “갑”은 고객에 대하여 실시하는 진료방법 및 진료비를 진료를 위해 필요한 상당한 범위에서 변경할 수 있고, “을”이나 고객은 이와 같은 변경에 대하여 정당한 사유 없이 이의를 제기하지 않는다.
- ④ “갑”은 “을”로부터 제공받은 고객의 의무 기록 등을 토대로, 필요한 경우 “갑”의 의료기관에서 진료를 받기 위한 ‘진료예약증’을 발급해 주며, “갑”은 진료예약증을 발급한 경우 정당한 사유 없이 “을”의 고객에 대한 진료를 거부하지 않도록 한다.
- ⑤ “갑”은 “을”이 의뢰한 고객의 진료 중 또는 진료를 마친 후 “을”이 고객의 서면 동의를 얻어 진료와 관련한 제반 자료를 요청하거나 진료와 관련한 설명을 원할 때는 “을”의 요청에 응하기로 한다.

제 6 조(“을”의 책임과 의무)

- ① “을”은 “갑”을 고객들에게 홍보하고 추천하도록 노력한다.
- ② “을”은 의료 외 서비스에 도움을 제공할 연락관과 부서를 지정하여 운영하되, 고객의 진료와 관련한 의뢰서를 한국어나 고객이 주로 사용하는 언어로 된 문서, 그림, 사진, 전자문서 등의 형태로 “갑”에게 의뢰한다.
- ③ “을”이 “갑”에게 의뢰한 고객의 진료 정보를 취득하고자 할 때에는 “을”이 직접 고객에게 정보 제공 동의서에 서명을 받아 “갑”에 제출하여야 한다.
- ④ “을”은 ‘의료 외 서비스’의 제공을 위해 여행업자 등 관련업종자들과 “을”의 비용부담으로 별도의 계약을 체결할 수 있다.

제 7 조(의료비)

- ① 모든 치료비용 지불은 원화 지불을 원칙으로 한다.
- ② "을"의 특별한 요청이 없을 경우, 고객이 "갑"의 의료기관을 이용하여 발생한 의료비용은 고객이 "갑"에게 직접 지급하기로 한다.
- ③ "갑"은 진료를 시작하기 전에 고객에게 제 2 조 제 5 항에 의한 예치금을 요구할 수 있다.
- ④ "을"이 의료비를 "갑"에게 직접 지불하고자 하는 경우에는 "을"은 고객이 "갑"의 의료기관을 이용하여 발생할 의료비에 대해 매 고객마다 서면으로 지불 보증을 하며, 그 비용에 대해서는 해당 고객의 진료가 종료된 시점에 "을"이 "갑"에게 직접 지급하는 것을 원칙으로 한다. 지불 보증 시 "을"은 고객과 "을"의 계약 내용을 확인할 수 있는 문서를 같이 제공하기로 한다.
- ⑤ 고객이 당해 진료비를 완납하지 못할 경우, "을"은 "갑"과 협조하여 당해 진료비 완납을 위해 최선의 노력을 다한다.

제 8 조(수수료)

- ① "갑"은 "을"이 의뢰한 외국인환자의 의료비를 월 단위로 정산한 월간 의료비 발생 금액의 _____ % (부가세 포함) 를 "을"에게 수수료로 지급하며, 수수료 비율은 유치 환자 수에 따라 "양 당사자" 간 별도의 합의에 의해 달리 정할 수 있다.

● 송금계좌 : 00 은행 00000-0000-000000000

- ② "갑"은 "을"이 의뢰한 고객이 단순 건강검진을 목적으로 "갑"의 검진시설을 이용하였을 때에는 고객의 검진비를 월 단위로 정산한 월간 검진비 발생 금액의 _____ % (부가세 포함) 를 수수료로 지급하며, 제 1 항과 같이 유치 환자수에 따라 수수료 비율을 달리 정할 수 있다.

- ③ 수수료 발생일은 고객으로부터 대금결제를 완료하거나 지불 보증처(보험회사 등)로부터 의료비 지불이 완료된 날을 기준으로 한다. 진료비가 완납되지 않을 경우에는 수수료를 지급하지 않는다.
- ④ "을"은 매월 1일부터 당월 말일까지 "을" 또는 "을"의 고객 등이 "갑"에게 지불한 비용에 근거하여 발생하는 수수료에 대한 인보이스(국내의 경우 '세금계산서')를 익월 5일 전에 "갑"에게 송부하면 "갑"은 이를 확인한 후 익월 15일 까지 "을"에게 수수료를 월 단위로 현금 지급한다. 또한, 수수료에 대한 이자는 발생하지 않는 것으로 한다.
- ⑤ "갑"은 "을"이 의뢰한 동일 외국인환자가 "갑"의 의료기관에서 다시 진료(적정기간 설정 필요)를 받거나, **계약기간 내에** "을"의 고객이 건강검진 후 질병이 발견되어 치료를 받게 되는 경우에도 제 8 조 제 1 항에 의해 정한 수수료를 지급한다.,
- ⑥ "을"이 정당한 사유 없이 고객에 대한 의료 외 서비스를 지속적으로 제공하지 못하면 "갑"은 "을"에게 수수료를 지급하지 않는다.
- ⑦ "을"은 환자 유치에 대한 대가로 "갑"으로부터 받는 수수료와 같은 명목의 수수료를 고객 측으로부터 중복하여 받지 않는다.

제 9 조(광고의 시행)

- ① "을"이 "갑"에 대한 해외에서의 홍보와 관련한 사항은 상호 협의하여 결정한다.
- ② "을"은 자신의 비용으로 광고를 게시하고 판촉물 등을 배포하며, 지역 내 환자유치를 위한 기타 홍보를 해야 한다. 단, 그 내용은 먼저 "갑"의 동의를 받아야 하며, "갑"이 광고에 만족하지 못할 경우 "을"은 합리적인 범위 안에서 광고변경 요청에 따라야 한다.

- ③ “을”은 홍보자료를 배포하고 이를 이용하여 홍보활동을 전개할 때 해당 지역의 법적 허용 한도 내에서 홍보활동을 전개해야 하며, “갑”의 사용 지침을 준수하고 정보를 이 계약과 다른 목적으로 사용하지 않을 것임에 동의한다.

제 10 조(최소한의 환자 유치)

“양 당사자”는 계약기간 동안 특정 기간 내에 “을”이 유치해야 하는 환자 수를 협의에 의해 정할 수 있으며, 만약 “을”의 유치 환자 수가 이러한 최소한의 수에 미달할 경우 “갑”은 계약을 해지할 수 있다.

제 11 조(계약의 해지)

- ① 다음사유가 발생하는 경우 “갑”은 30 일 전 서면통보로 본 계약을 해지할 수 있다.
1. “갑” 또는 “을”이 파산하거나 이와 유사한 상황에 처하는 경우
 2. “을”이 본 계약 제 10 조의 최소환자 수를 달성하지 못하거나, “을”이 본 계약의 목적에 부합하는 만족스런 성과를 내지 못할 것이라고 “갑”이 판단하는 경우
 3. “을”이 본 계약 조건 중 이행할 사항을 위반하거나 이행하지 아니하고 동 하자 치유통지를 받고도 이를 치유하지 않은 경우
- ② 외국인환자 유치기관 등록취소나 폐업 등 계약 당사자 일방에게 계약관계를 유지할 수 없는 중대한 사정변경이 생긴 경우에는 그 당사자는 계약 상대방에게 이러한 사실을 사정변경 발생일을 기준으로 7 일 이내에 서면으로 고지하여야 하며 이로 인해 향후 계약조건을 이행할 능력이 없는 경우에는 계약 상대방은 본 계약을 해지 할 수 있다.

제 12 조(천재지변)

- ① 양 기관 모두 이 계약 기간 동안 천재지변으로 발생한 계약 불이행 또는 지연에 대한 책임을 지지 않는다. "천재지변"이라 함은 불가항력의 사고, 전염병, 폭발, 화재, 번개, 지진, 폭풍, 폭동, 사회 혼란, 파업, 법적인 명령, 정부의 처분, 전쟁, 계엄 및 이에 준하는 사태 등을 포함한다.
- ② 단, 전항의 '파업'이 "갑" 내부의 파업일 경우에 "갑"은 환자인 고객에게 재산상, 신체상 피해가 가지 않도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

제 13 조(비밀유지)

"갑"과 "을"은 상대 기관과 관련된 정보에 대한 비밀 유지를 준수할 것을 합의하고 어떠한 경우에도 이 계약 관련자 이 외에게 누설하는 행위를 금지하는데 합의하며, 이를 위반한 경우에 위반 당사자는 대한민국의 관련 법규에 따라 민, 형사상의 책임을 진다.

제 14 조(법적 문제)

- ① "갑"은 "을"이 의뢰한 고객의 진료 및 치료과정 등 "갑"의 의료기관 내에서 "갑"의 고의 및 중과실에 의해 발생한 사고에 대하여 법적 책임을 지며, 고객의 진료 및 치료과정 이외의 상황에서 발생한 사고의 법적 책임은 "을"이 진다.
- ② "을"은 "갑"과 고객의 의료분쟁 시 원만한 분쟁해결을 위해 최대한 노력하며, 환자사망 시에는 사체운구, 사체의 본국 송환 및 각종 사망관련 서류준비에 협조한다.
- ③ "갑"은 "갑"의 과실 또는 채무불이행으로 인하여 "을"이 부담하게 되는 법적인 책임에 대하여 "을"을 면책시키도록 한다. 이 경우 "갑"이 면책시킬 부분은 관할법원의 최종적인 판단 결과에 따른다.

- ④ “을”은 “을”의 과실 또는 채무불이행으로 인하여 고객과의 분쟁 발생 시 “갑”을 면책시키고 보호하여야 한다.

제 15 조(권리 의무의 양도)

“갑”과 “을”은 상대 기관의 동의 없이 이 계약의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 이전, 담보 제공 등의 행위를 할 수 없다.

제 16 조(분쟁의 해결)

- ① 본 계약은 한국법의 적용 · 해석을 받는다.
- ② 본 계약 및 그 불이행과 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 대한민국 서울에서 대한상사중재원의 중재규칙에 따라 중재로 해결한다. 중재인이 내린 판정은 최종적인 것으로 관련 당사자 쌍방을 구속한다.

제 17 조(기타조항)

- ① 본 계약은 본건 사안에 관해 “갑”과 “을” 간의 모든 합의를 포함한다.
- ② 본 계약의 변경 및 수정은 본 계약일 이후에 서면으로 작성되어야 하고, 계약 당사자가 서명하지 않는 한 구속력을 갖지 않는다.
- ③ 계약상의 권리의 포기는 서면으로 하여야 하며 일방당사자가 어느 때에 타방 당사자의 계약상의 의무이행을 요구하지 않았다는 사실 때문에 이후에 타 의무이행을 요구할 수 없는 것은 아니다. 계약조항위반을 한번 용인하였다고 하여 동 조항 위반의 계속적 묵인이나 동 조항의 변경 · 포기로 간주되지 아니한다.

④ 이 계약서는 영어와 기타의 다른 언어로 작성될 수 있다. 서로 다른 언어로 작성된 계약서 간에 차이 또는 불일치가 있는 경우, 한글(영문) 계약서가 모든 면에서 우선한다.

⑤ 본 계약 상 "양 당사자"의 타방 당사자에 대한 일체의 통지, 통고 등은 계약서에 기재된 당사자의 주소에 서면으로 하여야 한다. 양 당사자는 주소가 변경되는 경우 즉시 상대방에게 통지하여야 한다.

2011 년 00 월 00 일

■ "갑": 000000

주소: _____

연락처 : ☎ _____ , e-mail _____

병 원 장 000 (인)

대 리 인 (성명, 주소)

■ "을": 000000

주소: _____

연락처 : ☎ _____ , e-mail _____

에이전트 000 (인)